

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/210

הצעת חוק הקצאת דירות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"דיור בר השגה" – דירת מגורים ששטחה אינו עולה על 85 מטר רבוע, שתקצה המדינה לשכירות לפי הוראות חוק זה;

"זוכה במכרז" – מי שהצעתו זכתה במכרז לפי הוראות חוק זה;

"חוק חובת המכרזים" – חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992;

"מכרז" – מכרז לשם התקשרות בעסקה במקרקעין עם רשות מקרקעי ישראל, הטעונה מכרז לפי חוק חובת המכרזים לצורך הקמת מתחם מגורים;

"מקרקעין" – מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, התש"ך–21960;

"מתחם מגורים" – בניין דירות או מתחם דירות, הכולל 100 דירות מגורים או יותר;

"רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–31960;

"השר" – שר הבינוי והשיכון.

2. וגובה דמי שכירות בדיוור דמי השכירות בדיוור בר השגה ייקבע לפי מחיר השוק של דירה בדיוור בר השגה, כפי שיקבע השמאי הממשלתי או שמאי מקרקעין אחר שהוא הסמיך לעניין זה.

3. העברת דירות לבעלות המדינה (א) רשות מקרקעי ישראל תתנה השתתפות במכרז בהתחייבות הזוכה במכרז להעביר לבעלות המדינה 12% מהדירות במתחם המגורים, ובלבד שלפחות 80% מהדירות האמורות מתאימות לדיור בר השגה; השר יקבע אמות מידה לבחינת התאמתה של דירה לדיור בר השגה. כתנאי להשתתפות במכרז

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

² ס"ח התש"ך, עמ' 56.

³ ס"ח התש"ך, עמ' 57 ו-567.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), משתתף במכרז רשאי להציע דירת מגורים חלופית במתחם מגורים אחר שבבעלותו שיעברו לבעלות המדינה, ובלבד שכמות דירות המגורים כאמור ושטחן יהיו שווים לכמות ולשטח דירות המגורים שהוא נדרש להעביר לשם השתתפות במכרז, ומתחם המגורים החלופי מצוי באזור של המתחם שלגביו הגיש את הצעתו, כפי שיקבע השר.

ייעוד דירות לדיוור 4. המדינה תשכיר 70% מהדירות שיועברו לבעלותה לפי הוראות סעיף 3 לזכאים בר השגה
לדיוור בר השגה, ותגבה בעד מגורים בדירה כאמור דמי שכירות נמוכים ב-30% לפחות ממחיר השוק כמשמעותו בסעיף 2.

ייעוד דירות לדיוור 5. המדינה תקצה 30% מהדירות שיועברו לבעלותה לפי הוראות סעיף 3 לזכאי ציבורי
הדיוור הציבורי כהגדרתם בחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, התשנ"ח-1998⁴.

ביצוע ותקנות 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, ובין היתר בעניינים אלה:

(1) גובה הערבות להבטחת עמידת זוכה במכרז בהתחייבויותיו והתנאים לחילוטה;

(2) מתן הטבות במס לזוכה במכרז.

דברי הסבר

לאור משבר הדיוור שמטריד את אזרחי ישראל בעשור האחרון, צעירים רבים נאלצים לשכור דירות במחירים מופקעים, או לחלופין לגור בבית הוריהם. על המחוקק להציע פתרונות דיוור, בין היתר באמצעות הטלת חובה על הזוכים במכרז להעברת לפחות 12% ממספר הדירות במתחם המגורים עליו הוא מגיש הצעה במכרז לבעלות המדינה, והטלת חובה על המדינה להקצות 70% מהדירות שנמסרו לרשותה להשכרה של דיוור בר השגה, ו-30% מהן לטובת הגדלת הדירות בדיוור הציבורי.

בנוסף, מוצע להסמיך את שר הבינוי והשיכון לקבוע בתקנות הוראות לעניין מתן הטבות מיסוי לזוכים במכרז שיעמדו בתנאיו ואת התנאים אשר יבטיחו את עמידת הזוכים בהתחייבויותיהם.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת קסניה סבטלובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3538/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/633/23); פ/1615/24; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בכסלו התשפ"ב (25 בנובמבר 2021); פ/3373/24 ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אלי כהן ואורלי לוי אבקסיס (פ/2449/24).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4012/24).

הצעת זוהי לפ/4012/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

⁴ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.